

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3876/2537

บริษัท สด รong แพ็ค จำกัด
บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (1)

คำว่า "อุตสาหกรรม" หมายถึงการประดิษฐ์หรือผลิตหรือทำสิ่งของนั้นขึ้นเพื่อให้เป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย การที่จำเลยว่าจ้างโจทก์ผลิตฟอยล์อะลูมิเนียมให้เป็นซองเพื่อบรรจุสินค้าเกลืออีเล็กโคสของจำเลยมิใช่เป็นการผลิตฟอยล์อะลูมิเนียมให้จำเลยนำไปผลิตเป็นสินค้าแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการที่ได้ทำเพื่ออุตสาหกรรมของฝ่ายจำเลย แต่เป็นเรื่องโจทก์ผู้เป็นพ่อค้าได้เรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของ ทำของจากจำเลย จึงอยู่ในกำหนดอายุความ 2 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) เดิม

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 101,200 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 14 กันยายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ และคดีโจทก์ขาดอายุความ เนื่องจากไม่ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าสินจ้างภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2529 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 101,200 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 14 กันยายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้
โจทก์เสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 8 สิงหาคม 2532) ไม่เกิน 22,021.40
บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาค่าจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าคดีโจทก์ขาด
อายุความหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
165 เดิม บัญญัติว่า "สิทธิเรียกร้องดังกล่าวต่อไปนี้มีกำหนดอายุความสองปี คือ

(1) บุคคลผู้เป็นพ่อค้า ผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้เป็นช่างฝีมือและบุคคลจำพวก
ประกอบศิลปอุตสาหกรรม เรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของทำของและค่าดูแลกิจการ
ของผู้อื่น รวมทั้งค่าที่ได้ออกทอดรองไปเว้นแต่เป็นการที่ได้ทำเพื่ออุตสาหกรรมของ
ฝ่ายลูกหนี้ตนเอง

ฯลฯ

สิทธิเรียกร้องเช่นระบุไว้ในวรรค 1 अनुมาตรา (1)(2) และ (5) นั้นอย่างใดไม่เข้า
อยู่ในบังคับอายุความสองปี ท่านให้มีกำหนดอายุความห้าปี ดังนั้น การใดที่ได้ทำเพื่อ
อุตสาหกรรมของฝ่ายลูกหนี้คือจำเลยก็ต้องมีอายุความ 5 ปี" และคำว่า
"อุตสาหกรรม" หมายถึง การประดิษฐ์หรือผลิตหรือทำสิ่งของนั้นขึ้นเพื่อให้เป็นสินค้า
เพื่อจำหน่าย การที่จำเลยว่าจ้างโจทก์ผลิตฟอยล์อะลูมิเนียมให้เป็นซองเพื่อบรรจุ

สินค้าเกลืออิเล็กทรอนิกส์ของจำเลย มิใช่เป็นการผลิตพอยล์อะลูมิเนียมให้จำเลยนำไปผลิตเป็นสินค้าแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการที่ได้ทำเพื่ออุตสาหกรรมของฝ่ายจำเลย แต่เป็นเรื่องโจทก์ผู้เป็นพ่อค้าได้เรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของ ทำของจากจำเลย จึงอยู่ในกำหนดอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) โจทก์ส่งมอบสินค้านี้ดังกล่าวแก่จำเลยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2529 โดยมีกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน ครบกำหนดแล้วจำเลยขอผ่อนชำระเรื่อยมา ครั้งสุดท้ายตกลงชำระสินจ้างกันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 แต่จำเลยก็ไม่ชำระอีกโดยโจทก์ไม่ยอมให้ผ่อนต่อไป อายุความจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 นับถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกิน 2 ปีแล้วคดีโจทก์จึงขาดอายุความที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ